



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 06 / 2016 – 2020

Correspondiente a la sesión ordinaria N° 19/2016-2020 celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Joaquín el día **sábado 05 de agosto 2017** y que contó con la siguiente asistencia:

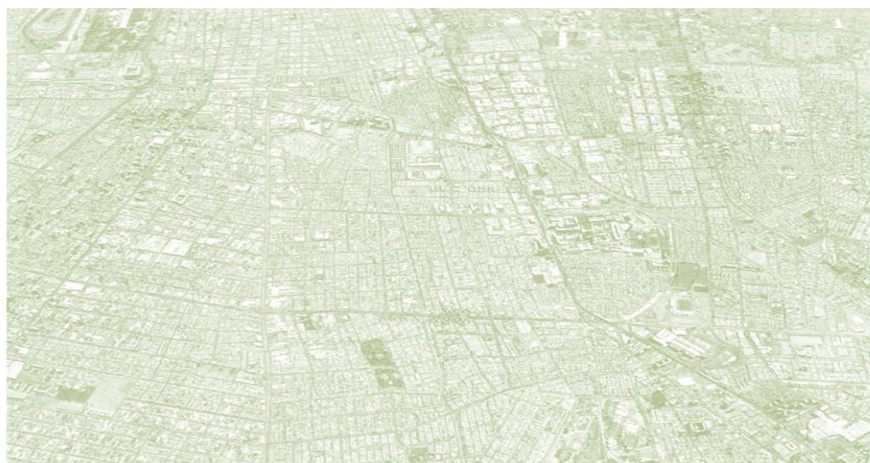
- Sr. SERGIO ECHEVERRÍA GARCÍA
- Sr. CRISTÓBAL LABRA BASSA
- Sr. VÍCTOR CONTRERAS VICENCIO.
- Sr. RAMÓN ORTIZ SEGUEL.
- Sr. ALBERTO LIRA
- Sr. FERNANDO SAAVEDRA
- Sra. ROSARIO CAMPUSANO

- Sra. Elizabeth Galleguillos Medina y Sr. Gustavo Arias Campos no asisten por razones médicas.

PUNTO UNICO:

- **PRESENTACIÓN: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN.**

- ❖ Presidente del Concejo, Sr. Sergio Echeverría García, quien abre la sesión siendo las 10:35 hrs.-
- ❖ Secretario del Concejo es don Eric Leyton Rivas, Secretario Municipal.-
- Presentes en la sala, la Directora de Secplan, Sra. Victoria Pino, la Directora de Obras, Sra. Pascale Molinet, el Arquitecto de la Dirección Desarrollo Urbano e Infraestructura, Sr. Christian Yáñez y la Asesora Urbana, Sra. Jimena Thayer.
- **Sr. Echeverría**, hace una breve introducción señalando que en la presentación se explicarán aspectos del Plan Regulador Comunal, Presentación de la empresa Habiterra Ltda., y se responderá ronda de preguntas.
- **La Sra. Jimena Thayer** hace entrega al Honorable Concejo, la Carta Gantt del proyecto.
- En un primer momento se desarrolla una presentación por parte de la encargada de Asesoría Urbana de Secplan, tendiente a informar respecto de los alcances de la planificación urbana, los objetivos estratégicos de la actualización del Plan, el cronograma de desarrollo del estudio y en especial los procesos de participación, antecedentes respecto del proceso de adjudicación, contenidos y programa de desarrollo del plan incluido la fase de aprobación formal. Se indica la fecha del acto de inicio o lanzamiento del estudio: 23 de agosto y fecha estimada de finalización de la fase de estudio.



Contenido

1. ¿Qué es un Plan Regulador?
2. Objetivos Estratégicos de la Actualización PRC
3. Cronograma y Participación
4. Proceso de Licitación Estudio Actualización PRC
5. Consultor Adjudicado
6. Respuestas a Consultas de Señores Concejales

1. ¿Qué es un Plan Regulador?

Es un instrumento normativo que orienta y regula el desarrollo urbano de una comuna, estableciendo normas que deben cumplir todos los propietarios de terrenos (públicos y privados). A través de estas normas se define:

Instrumento de
Planificación
Territorial

- Que terrenos podemos subdividir (lotear) y cómo podemos construir en las diferentes zonas o sectores (superficies mínimas de subdivisión de terrenos, altura de las edificaciones, porcentaje de ocupación de los terrenos y superficies que deben ser libres, entre otros)
- En qué zonas se pueden desarrollar actividades productivas, residenciales o de equipamiento
- Cuál es la red de calles principales que se requiere para el crecimiento y accesibilidad en la localidad.

Normas
Urbanísticas

Usos de Suelo

Red Vial
Estructurante





MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. ¿Qué es un Plan Regulador?

➤ Objetivo de un Plan Regulador

Favorecer el desarrollo de la comuna a través de la definición de reglas y normas que buscan armonizar en el territorio los distintos usos de suelo y actividades: vivienda, comercio, industria, escuelas, centros de salud, recreación, transporte, áreas verdes, parques, plazas, entre otras.

Para esto, el PRC analiza cómo funcionan esos usos y actividades en la actualidad y proyecta cómo ellas se desarrollarán a futuro, determinando cuáles serán las necesidades de la comuna para que las actividades crezcan y puedan realizarse de mejor manera.

➤ Actores que intervienen en un Plan Regulador Comunal

Los Planes Reguladores Comunales son aprobados por el Concejo Municipal, previo conocimiento del los vecinos y usuarios de la comuna. El Proyecto de Plan aprobado deberá ser revisado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo que debe informar si se ajusta al Plan Regional Urbano-Territorial, para la aprobación definitiva por el Concejo Municipal y dictar el decreto alcaldicio que lo promulga.



1. ¿Qué es un Plan Regulador?

Elementos constitutivos del Plan Regulador Comunal:

- Memoria y estudios complementarios

Fundamenta el proyecto, contiene los objetivos y explica las opciones de desarrollo.
Estudios complementarios: Capacidad Vial, Equipamiento Comunal, Riesgos

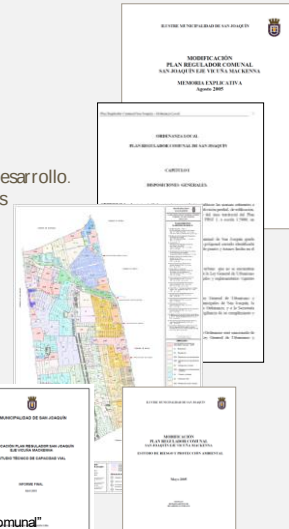
- Ordenanza

Establece las disposiciones que rigen en cada zona del territorio comunal.

- Planos

Plano de Zonas
Plano de Espacios Públicos

- Estudio de factibilidad servicios de agua potable y alcantarillado



Art. 2.1.10 OGUC y Circular DDU 227 MINVU "Planificación Urbana, Formulación y Contenidos Plan Regulador Comunal"

1. ¿Qué es un Plan Regulador?

¿Qué regula el PRC?

➤ Zonificación (Límite de zonas con normas diferentes)

➤ Normas urbanísticas (art. 116 LGUC)

Límite Urbano
Usos de suelo (6 tipos)
Cesiones
Sistemas de agrupamiento
Coeficientes de constructibilidad
Coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores
Superficie predial mínima
Alturas máximas de edificación
Adosamientos

Distanciamientos
Antejardines
Ochavos
Rasantes
Densidades máximas
Estacionamientos,
Red vial pública y franjas afectas a declaratoria de utilidad pública
Áreas de riesgo o de protección

➤ Otras Disposiciones

Espacios Públicos: Línea de edificación, Publicidad, Arborización

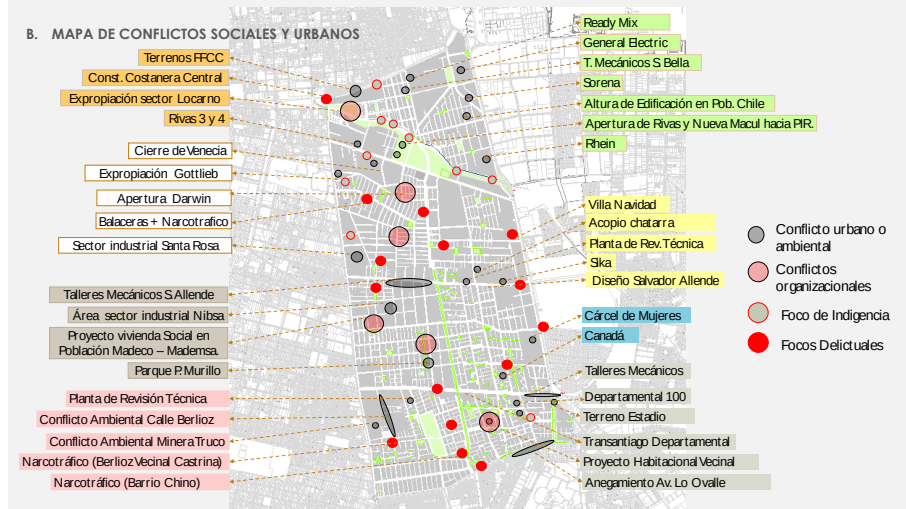


2. Objetivos Estratégicos de la Actualización del PRC

- a) Reformular el Plan con un horizonte de tiempo a **largo plazo**, contemplando los nuevos referentes de la infraestructura vial y el rol de la comuna en la ciudad, para potenciar su desarrollo urbano privilegiando una relación armónica entre las diferentes actividades... (20 años)
- b) Promover el desarrollo del territorio comunal, en concordancia con la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Estrategia Regional de Desarrollo 2012- 2021 y las orientaciones de desarrollo local plasmadas en el **PLADECO**.
- c) Definir la **vocación territorial de cada enclave comunal**, distinguiendo sus particularidades, funciones y potencial de desarrollo.
- d) Promover el desarrollo económico comunal y proyectar una **estructura funcional urbana integrada** entre las dimensiones social, económica y administrativa.

2. Objetivos Estratégicos de la Actualización PRC

- e) Reconvertir paños industriales en desuso a zonas residenciales y de equipamiento, promoviendo el acceso a la vivienda y el desarrollo de subcentros comerciales.
- f) Desarrollar estrategias en el medio urbano para **corregir los desequilibrios económicos, ambientales, sociales y culturales**.
- g) Reconocer y proteger los barrios o **áreas de valor patrimonial y cultural** otorgándoles normas urbanísticas que se recojan en una zona especial y/o de conservación histórica.
- h) Integrar la **dimensión ambiental como tema central** en el proceso y proyecto, en consideración de que se debe realizar la Evaluación Ambiental Estratégica (Ley 20.417).
- i) Incorporar la **Participación Ciudadana** desde el inicio del estudio y como base fundamental de éste, más allá de las asambleas y exposición del proyecto que contempla la LGUC.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECRETARÍA MUNICIPAL

3. Cronograma y Participación

Metodología Participación

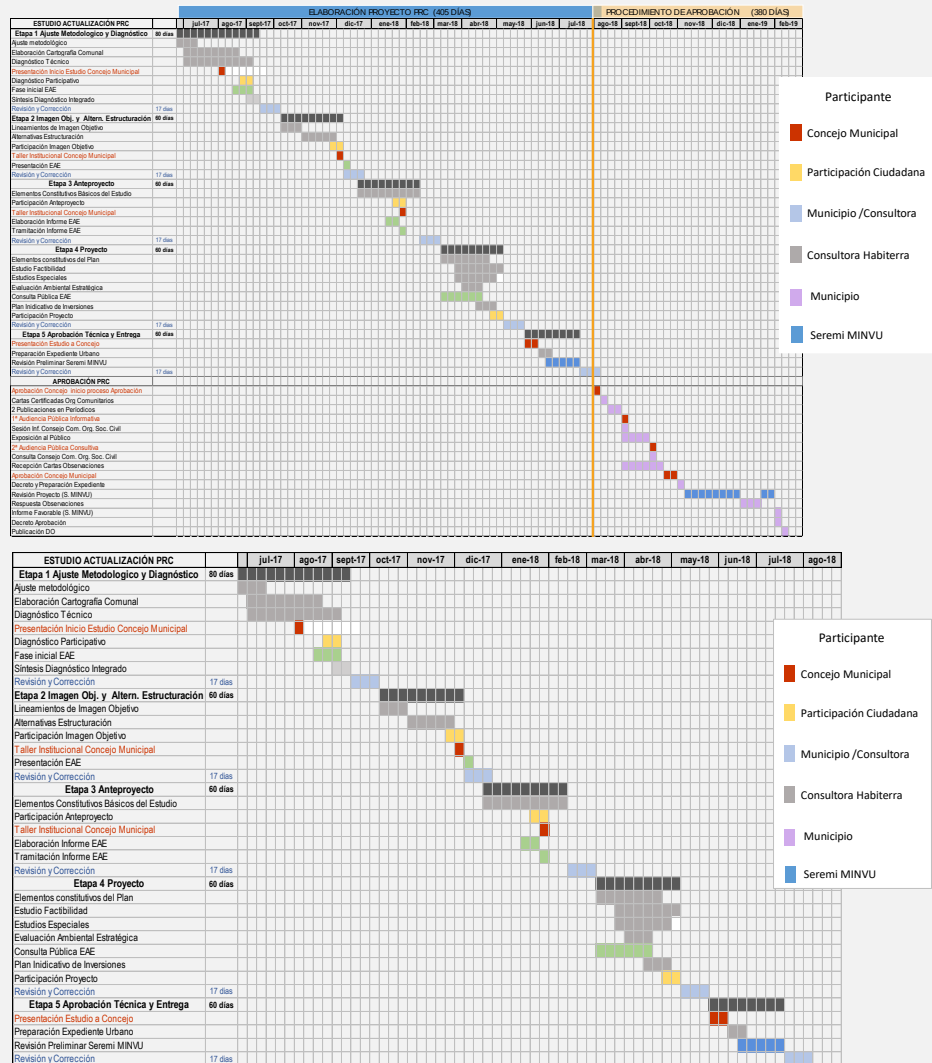
Talleres

- Talleres Temáticos para estamentos particulares
- Talleres Territoriales para la sociedad civil y comunidad
- Talleres Institucionales para Concejo Municipal, Funcionarios y Órganos de Administración del Estado

Eventos masivos

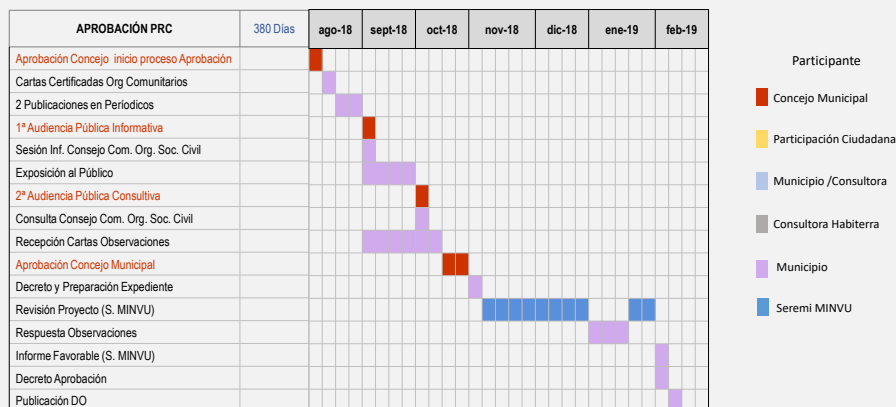
- de apertura y 1 de cierre

Ceremonia de lanzamiento fijada 23 de agosto 2017 en Teatro Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECRETARÍA MUNICIPAL



4. Proceso de Licitación Estudio Actualización PRC

Proyecto: "Actualización Plan Regulador Comunal de San Joaquín"
CÓDIGO BIP N°: 30128684-0
Mandante: Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago
Unidad Técnica: Municipalidad de San Joaquín
Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)
Monto Disponible: \$ 174.674.000

Publicación Mercado Público Licitación ID 218-171-LQ16:

Publicaciones Diarios: El Mostrador 22.01.2017
 El Mercurio 29.01.2017

Publicación: 18.01.2017
 Fecha inicio Preguntas: 18.01.2017
 Fecha final Preguntas: 10.03.2017
 Cierre: 07.04.2017
 Fecha de adjudicación: 13-06-2017

3 Oferentes:

N°	NOMBRE	RUT
1	HABITERRA ARQUITECTURA Y URBANISMO LIMITADA	96.929.860-0
2	SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LIMITADA	77.008.110-6
3	MERINO NEELY Y CORTINEZ SUR PLAN LIMITADA	77.150.350-0

4. Proceso de Licitación Estudio de Actualización PRC

Evaluación Ofertas:

Pauta Evaluación

	Parámetro	Ponderación
1	Oferta Económica	30%
2	Plazo	10%
3	a. Experiencia Oferente y Equipo (15%) b. Inscripción Registro (5%) c. Calidad Oferta Técnica (39%)	59%
4	Presentación de la Oferta	1%
	Total	100%

Evaluación

Empresa	1. Oferta Económica	2. Plazo	3. Oferta Técnica	4. Present. Oferta	Total
HABITERRA ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA.	29.39	9.57	54.00	1.00	93.97
SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LTDA.	30.00	8.82	34.80	1.00	74.62
MERINO NEELY Y CORTINEZ SUR PLAN LTDA.	30.00	10.00	26.45	1.00	67.45

Adjudicación: Ord. N°1649 del 06.06.2017 de Intendencia R.M., Decreto Alcaldicio N°1174 del 09.06.2017.



MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECRETARÍA MUNICIPAL

5. Consultor Adjudicado

HABITERRA Ltda

Experiencia en formulación y aprobación de instrumentos de planificación urbana y ordenamiento territorial, con IPT aprobados en sus distintas escalas de planificación en distintas regiones del país.

Tipo de Estudio	Comunas o Región
Actualización Plan Regulador Comunal	La Calera, Coquimbo, Concón, San José de Maipo, Calle Larga, San Esteban, San Clemente
Estudio de Riesgos	Chañaral, Diego de Almagro, Serra Gorda, Molina, Romeral, Huaiquén
Modificación PRC	Pozo Almonte, Putre, Arica,
Plano Seccional	La Tirana
Plan Regulador Intercomunal	Metropolitano de Concepción, La Campana, Provincia del Biobío, Iquique-Alto Hospicio-Huara, Gran Curicó, Costero de Atacama, Cachapoal Poniente

Equipo multidisciplinario de especialistas en el área de Planificación Urbana

Cargo de Profesional	Nombre	Título
Especialista en planificación urbana (jefe de proyecto)	Pablo Guzmán	Arquitecto
Especialista en vialidad	Diana Mery	Ing Civil
Especialista en infraestructura sanitaria y aguas lluvias	Roberto Lara	Ing Civil
Especialista en evaluación ambiental de PRC	Angélica Gutiérrez	Bióloga marina
Profesional con experiencia acreditada en cartografía y SIG	Fabián Garrido	Ing. geomensura
Profesional con experiencia acreditada en participación ciudadana en IPT.	Mónica Vargas	Socióloga
Planificación urbana, estudios urbano-territoriales	Manuel Pedreros, Isabel Zapata, Arturo Rinaldi, Alejandro Álvarez, Daniel Meza	Arquitecto o Urbanista

6. Respuestas a Consultas de Señores Concejales

Concejal Sr. Alberto Lira Moller

¿Qué se quiere decir con "Barrios no obedecen a exigencias actuales"?

Nos referimos a que las exigencias en cuanto al nivel de equipamiento, las dinámicas de transporte y la calidad de vida no son las mismas hoy que hace 20 años atrás, los estándares de calidad han cambiado y tenemos que actualizarnos, en beneficio de nuestros vecinos y usuarios.

¿Cómo se van a proteger de los barrios?

Los barrios residenciales consolidados tendrán normas urbanísticas que no permitirán la edificación en altura y su densificación. Para los sectores que tengan características arquitectónicas especiales o tengan un valor patrimonial cultural reconocido, se propondrá su inclusión en zonas de conservación histórica del PRC.

Estigmatización de La Legua

Para el estudio de las condiciones de desarrollo socio-económico y urbano del sector, se considerarán las características de cada sector o barrio, tanto las que favorecen el desarrollo, como las que pueden constituir una amenaza, a modo de ejemplo, se presentaron algunos elementos que pueden constituir obstáculos, pero en estos mismos sectores existen también fortalezas en cuanto a las redes de organizaciones sociales existentes y diversidad cultural que son catalizadores de desarrollo.

6. Respuestas a Consultas de Señores Concejales

Concejal Sr. Alberto Lira Moller

Mirada Economista de la presentación de Christian Yañez

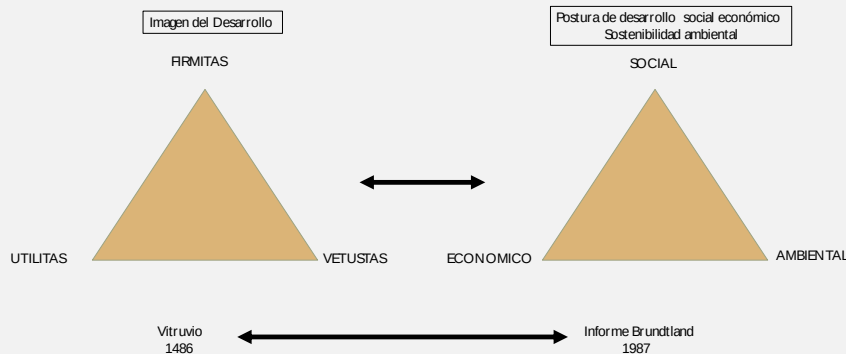
Como metodología base se integra el concepto de Planificación Urbana Simplificada, que pone énfasis en la triada del Desarrollo sostenible y deja como pilar de mas importancia el ámbito social, como se explico en el esquema de la lamina 16.

Participación del Concejo en el proceso.



CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN URBANA SIMPLIFICADA

Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.



6. Respuestas a Consultas de Señores Concejales

Concejal Sr. Cristóbal Labra Bassa

Visión de Comuna ¿A cuántos años?

El Horizonte de aplicación de la planificación urbana es de 20 años, tal como se señala en Circular DDU 227 MINVU "Planificación Urbana, Formulación y Contenidos Plan Regulador Comunal".

¿En qué momento se decreta la suspensión de los permisos de edificación?

La postergación de los permisos de subdivisión, loteo y de edificación, está normada por el Artículo 117 de la L.G.U.C. Que indica que se pueden postergar primero por 3 meses por Decreto Alcaldicio y visto bueno de Seremi MINVU y luego por 9 meses más por la Seremi MINVU.

Debido a que el tiempo es acotado y no puede renovarse, se realiza la postergación una vez que el Concejo aprueba el inicio del proceso de aprobación para evitar ventanas que permitan el ingreso de permisos antes de que se pueda decretar la modificación.

Las postergaciones de permisos no afectan a las solicitudes ya ingresadas a la Dirección de Obras Municipales ni a los anteproyectos aprobados mientras mantengan su vigencia (3 años para los permisos de edificación y de 6 meses a un año para los anteproyectos).

6. Respuestas a Consultas de Señores Concejales

Concejal Sr. Cristóbal Labra Bassa

¿Es posible regular la cantidad de estacionamientos?

La dotación mínima de estacionamientos está regulada por el art. 7.1.2.9 del PRMS (cuadro 10), columna D.

El PRC puede establecer una exigencia mayor (Art. 7.1.2.8 PRMS), lo que se aplica actualmente en las zonas más nuevas de la comuna (de la Z13 a Z16A), mediante el Art. 13 de la ordenanza del PRC. Esta será una de las materias que se revisarán en detalle para el proyecto de modificación.

¿En qué momento se aplica la Ley de Aportes al Espacio Público?

La Ley N°20.958 de Aportes al Espacio Público se publicó el 15 de octubre 2016 y su art. Transitorio N°1 establece que comienza a regir luego de 18 meses de publicado su reglamento. El reglamento ha sido decretado (D.S. N°30 MTTP) pero aún no publicado en el Diario Oficial. En esta misma instancia se modifica la OGUC por D.S. N°14 de MINVU, el cual tampoco ha sido publicado.



6. Respuestas a Consultas de Señores Concejales

Concejal Sr. Ramón Ortiz Seguel

¿Cómo prevenir los problemas de congestión vehicular en los sectores con edificios en altura?

Se propone conservar o disminuir la altura máxima permitida en las zonas residenciales construidas y dejar mayores densidades y altura en los terrenos que actualmente se encuentren baldíos o con un uso de baja intensidad no residencial.

¿El Proyecto del PRC comprende un estudio vial que prevenga estos problemas?

Art. 2.1.10 OGUC indica que la Memoria del PRC debe acompañarse del: "Estudio de Capacidad Vial, de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el crecimiento urbano en un horizonte de, al menos, 10 años."

Este requisito fue incluido en los productos a entregar por el Consultor, al igual que todos los otros requisitos que señala el mismo artículo.

Debe desarrollarse conforme a la metodología de cálculo "Capacidad Vial de los Planes Reguladores", definida por el MINVU (1997).

En un segundo momento de la presentación se procede a dar a conocer las respuestas a las dudas planteadas por miembros del H. Concejo en la sesión ordinaria anterior.

Respecto de las observaciones del Sr. Alberto Lira y sus respectivas respuestas elaboradas por el equipo municipal, se señala lo siguiente: (Las dos primeras respuestas fueron entregadas por Christian Yañez).

- Respecto de la mirada economicista del desarrollo urbano se aclara con mayor detalle la relación del instrumento de planificación respecto del enfoque de desarrollo sustentable y la importancia de contar con una mirada a la que confluya la dimensión, social, ambiental y económica del territorio. Relevando en esta visión la importancia de los aspectos sociales vinculados al incremento de la calidad de vida de los habitantes.
- Se puntualiza los aspectos relativos a la mirada de los barrios en relación a las exigencias actuales de desarrollo urbano.
- Se aborda en la presentación la situación relativa a la protección de la configuración física de los barrios.
- A partir de la identificación de potencialidades y conflictos se aclara la observación relativa al cuidado que se debe tener en los que respeta a la estigmatización de los Barrios.

Respeto de las observaciones del Sr. Cristóbal Labra

- Se aclara que el horizonte de planificación es a 20 años del Plan en relación a las circulares del MINVU.
- Se aclara respecto de los contenidos de la legislación vigente en relación a la posibilidad de establecer la postergación (congelamiento) de permisos de edificación prescrita en el artículo 170 de la LGUC, el plazo de 3 meses y su eventual postergación, por una vez, el acto jurídico que conlleva, y el rol de municipio y la Seremi de vivienda. Respecto de la oportunidad para aplicar esta facultad legal del municipio se señala que esta se encuentra formulada para aquellos instrumentos de planificación que se encuentran en la **fase de aprobación**.



Respecto del tema en cuestión se aclara que si bien los permisos otorgados tiene una vigencia de 3 años, y 6 meses para los anteproyectos otorgados. Existen prerrogativas contenidas en la legislación que permiten prorrogar la vigencia de los permisos de edificación en tanto se acredite el inicio de obras de construcción.

- Respecto de la regulación de la cantidad de estacionamiento en un plan regulador, se señala que las exigencias de estacionamientos se encuentran reguladas por el PRMS (Plan Metropolitano de Santiago), y el PRC puede incrementar estas exigencias, lo cual se aplica actualmente para algunas de las zonas del PRC.

- Se menciona la aplicación de la Ley de Aportes al Espacio Público, se entregan algunos contenidos generales de la aplicación de este marco normativo relativo a los componentes de cesiones gratuitas de suelo y las mitigaciones relacionadas con el sistema de transporte. Se señala la necesidad de avanzar en una explicación más acabada de este tópico y del Plan de Infraestructura y Espacios públicos al Concejo, en la medida que vaya avanzado el estudio del Plan Regulador.

Sr. Ramón Ortiz

- Respecto de los problemas de congestión vehicular y su relación con la densidad proyectada en sectores de edificación en altura. Se consulta respecto de los estudios relativos a la vialidad y como se aborda el problema de congestión en el Plan. Se señala que el plan desarrolla un estudio específico denominado **Estudio de Capacidad Vial**, que está orientado a modelar los requerimientos espacio vial urbano en relación al crecimiento urbano proyectado por el Plan en sus distintos escenarios.

Finalmente se otorga la palabra para la intervención de los concejales quienes destacan los siguientes aspectos:

- **Sr. Lira:** Señala la necesidad de que el Concejo inicie un proceso de discusión relativa a **la visión de desarrollo que se espera para la comuna**. Señala la importancia de que la comuna sea capaz de combinar el crecimiento y el debido resguardo del patrimonio y la vida de barrios. Señala que no se debe plantear temor respecto del crecimiento en altura (densificación), en tanto esta resguarde el desarrollo de los barrios. Plantea la necesidad de avanzar en mayor diversidad socioeconómica. Señala que las urgencias y requerimientos de la ciudad han cambiado y a comuna no puede quedarse atrás.

- **Sr. Labra:** Señala la importancia de la vida de los barrios, vislumbra que el crecimiento en baja densidad 2 pisos de altura, también puede ser una opción que permite valorizar el patrimonio de los propietarios. Señala que el incremento de la plusvalía de los bienes también se relaciona con la **certeza jurídica** de que determinados barrios no van a sufrir alteraciones profundas en la altura máxima de edificación. Señala que él prefiere que la comuna se desarrolle en una altura homogénea de 2 pisos.

- **Sra. Campusano:** Señala que no está en desacuerdo con la modernidad, sin embargo se debe procurar equilibrios adecuados, para evitar los efectos de la densificación que se ha observado en ésta y otras comunas.

- **Sr. Contreras:** señala que está a favor del crecimiento, pero plantea la necesidad de resguardar a los vecinos respecto de los edificios en altura.



- **Sr. Lira** contrasta la situación del desarrollo urbano que se ha venido observando en la comuna de Maipú, donde es posible constatar que hay una capacidad de retener población, combinando una buena estrategia de crecimiento. Cita además el caso de la comuna de Vitacura, donde se observa graves contrastes entre los sectores que permiten edificaciones en altura respecto de los barrios donde se mantiene baja la altura de edificación y el detrimento en el valor patrimonial de las propiedades.

Señala la importancia del liderazgo que debe proyectar el Concejo en términos de acordar una visión compartida de desarrollo urbano, para lo cual plantea la necesidad de realizar reuniones donde sea posible avanzar en esta discusión consultando las fechas para desarrollar estos talleres con el concejo.

-**Sr. Alcalde:** Resalta la importancia de la **decisión de política pública** que conlleva el desarrollo del Plan Regulador Comunal en la búsqueda de equilibrios. Destaca la importancia de conservar determinadas actividades productivas de bajo impacto en la comuna. Señala la posibilidad que se consolide una adecuada plataforma de servicios considerando las expectativas de la ampliación del metro.

Cita el caso de la modificación del Plan Regulador en sector norte de Av. Vicuña Mackenna que tuvo como respuesta una baja ostensible de la altura de edificación.

Refuerza la necesidad de que el Concejo entregue su visión de desarrollo urbano y asuma un rol activo liderando el proceso de discusión y toma de acuerdos.

Se propone la realización de Taller con el Concejo el primer sábado de septiembre, en la que el Consultor y Contraparte serán responsables de esta acción. Se solicita a la contraparte técnica y al consultor profundizar respecto de los alcances de la Ley de aportes al espacio público, no se determina fecha y los responsables de esta acción, serán contraparte y consultor.

- Agotados los puntos de tabla, el **Sr. Presidente** agradece la participación de todos y cierra la Sesión Extraordinaria N° 06/2016-2020, siendo las **12:21** horas.¹

DOY FE.-

ERIC LEYTON RIVAS
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

ELR/elr

Acta aprobada por la unanimidad de los presentes en sala de la Sesión Ord. N° 27/2016-2020, de 07.09.2017

¹ De conformidad a lo dispuesto en el artículo en el artículo 84 inciso final de la ley N° 18.695 y en el 27 letra d) del Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal, las actas del Concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas.